



PUTUSAN
Nomor 481/Pdt.G/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tanggal Lahir: Denpasar, 21-04-1993, Nomor KTP XXXXXXXXXXXXXXXX, Alamat: Br. Dinas XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX, XXXXX, Karangasem, Pekerjaan: Karyawan Swasta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haryadi, S.H. dan Ni Putu Eka Yuliarsi, S.H., M.H. Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Dewata Law Firm, yang beralamat di Jln. Mertasari No. 64 Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung- Bali. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Tanggal 12 Maret 2025 dan telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari Senin Tanggal 17 Maret 2025 dengan Register No. 1205/Daf/2025 sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX, TTL :Kangkaang, 18-02-1990, Agama : Hindu , Pekerjaan : Karyawan Swasta, Beralamat Tinggal Jl. XXXXXX XXXXXXXX No.XXD Gg Bengkel, Padangsambian Barat, Denpasar, yang sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 April 2025 dalam Register Nomor 481/Pdt.G/2025/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan sesuai Agama Hindu pada tanggal 16 Mei 2018 di Karangasem, yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juli 2018 , sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5107-KW-30072018-XXXX

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos Di Denpasar sampai tahun 2021 dan pada sekira tahun 2021 Penggugat pergi untuk Bekerja Keluar Negeri sampai dengan saat Ini

3. Bahwa dari perkawinan tersebut diantara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

1) ANAK PERTAMA, Jenis Kelamin Laki – Laki , Lahir di Denpasar , pada tanggal 27 September 2018;

2) ANAK KEDUA Jenis Kelamin Laki – Laki , Lahir di Denpasar, pada tanggal 19 Desember 2019 ;

4. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat selama ini berada di dalam asuhan Orang Tua Tergugat di Di Karangasem, sedangkan Tergugat Bekerja di Denpasar

5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang sudah terjalin mulai pudar bahkan menghilang, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi permasalahan, percekcoakan dan pertengkaran mulut yang disebabkan berbagai hal, antara lain :

- Sejak awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat kerap diwarnai perselisihan akibat kecemburuan Tergugat. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh serta menolak mengakui anak pertama dan kedua sebagai anak kandungnya. Selain itu, Tergugat juga bersikap kasar terhadap Penggugat, bahkan beberapa kali pertengkaran terjadi di depan anak-anak.

- Akibat seringnya perselisihan, pada bulan September 2021, Penggugat memutuskan untuk bekerja di Bahrain guna menghindari konflik lebih lanjut. Selama di luar negeri, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk. Tergugat sering mengganggu komunikasi Penggugat serta mengganggu rekan kerja Penggugat.

- Permasalahan permasalahan kecil yang sering memicu pertengkaran dan percekcoakan antara penggugat dan tergugat yang sudah terjadi selama bertahun – tahun sampai dengan saat ini

6. Bahwa Penggugat sempat kembali ke Indonesia pada bulan Maret 2024 dan tinggal di Karangasem. Namun, pertengkaran terus terjadi dengan tuduhan perselingkuhan yang tidak berdasar. Bahkan dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2025/PN Dps



salah satu pertengkaran, Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat. Penggugat sempat ingin melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib, namun Tergugat bersikap acuh tak acuh dan pergi begitu saja, sehingga Penggugat Pulang kerumah orang tua di Abiansemal badung dan akhirnya Kembali bekerja keluar Negeri ,

7. Bahwa Setelah kejadian tersebut, keluarga Penggugat mencoba melakukan mediasi di Karangasem, namun tidak menemukan titik temu. Karena konflik yang terus berlanjut, pada akhir April 2024, Penggugat kembali ke Bahrain. Sejak saat itu, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk hingga akhirnya terputus total selama hampir satu tahun.

8. Bahwa Pada awal pernikahan, Tergugat sempat memberikan nafkah, tetapi selalu meminta kembali uang tersebut dengan berbagai alasan. Tergugat diketahui sering berjudi, mabuk-mabukan, dan bersikap kasar. Sejak Penggugat bekerja di luar negeri, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah dengan alasan bahwa penghasilan Penggugat lebih besar. Meskipun demikian, Penggugat tetap mengirimkan uang untuk anak-anak dan memberikan barang-barang kepada Tergugat, termasuk handphone dan kebutuhan lainnya.

9. Bahwa apabila terjadi percekocan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, sering kali tidak dapat terselesaikan di antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan permasalahan yang ada tidak dapat dicari jalan keluarnya dan menjadi semakin meruncing diantara Penggugat dan Tergugat.

10. Bahwa dengan sebab – sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang berkepanjangan dimana tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali layaknya pasangan suami istri yang normal, Sehingga tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan. maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai atau mengakhiri ikatan perkawinan dengan Tergugat.

11. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan dan pertengkaran terus – menerus serta tidak

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2025/PN Dps



ada harapan akan hidup rukun kembali dan Penggugat sudah tidak tahan mendampingi Tergugat selaku suami, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian Ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan Perceraian.

12. Bahwa oleh karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f), yang menyebutkan bahwa : “ Antara suami dan Istri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan hukum ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : : 5107-KW-30072018-XXXX, Putus karena Perceraian.
3. Menyerahkan hak asuh :
 - ANAK PERTAMA, Jenis Kelamin Laki – Laki , Lahir di Denpasar , pada tanggal 27 September 2018;
 - ANAK KEDUA Jenis Kelamin Laki – Laki , Lahir di Denpasar, pada tanggal 19 Desember 2019 ;

Yang merupakan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, sehingga mereka tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua.

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu,
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini, atau Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil– adilnya (ex aequo et bone)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 5 Mei 2025, panggilan umum tanggal 17 Juni 2025 dan tanggal 22 Juli 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT tertanggal 04 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Akta Perkawinan Istri Nomor 5107-KW-30072018-0028 atas nama Tergugat dengan PENGGUGAT tertanggal 30 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Akta Perkawinan Istri Nomor 5107-KW-30072018-0028 atas nama Tergugat dengan PENGGUGAT tertanggal 30 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5107053007180002 atas nama Kepala Keluarga Tergugat tertanggal 22 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari Print Out Foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari Print Out percakapan Whats App, selanjutnya diberi tanda bukti P-7

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu

1. Saksi Saksi Pertama, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadapkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan PENGGUGAT yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya Tergugat;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah melangsungkan Perkawinan sesuai Agama Hindu pada tanggal 16 Mei 2018 di Karangasem;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;
- Bahwa yang menjadi Purusa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa awal setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos Di Denpasar sampai tahun 2021 dan pada sekira tahun 2021 Penggugat pergi untuk bekerja keluar negeri sampai dengan saat Ini
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat ada memiliki 2 (dua) orang anak yaitu ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah karena cecok yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa cecok antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat sering mabuk-mabukan, bahkan sering memamerkan minuman keras di status WhatsApp-nya, menunjukkan kebiasaan yang tidak pantas dan dapat merusak keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di Bahrain
- Bahwa Penggugat bekerja di Bahrain sejak tahun 2021;
- Bahwa Penggugat sempat pulang ke rumah Tergugat di Karangasem pada bulan Maret 2024, namun kembali terjadi keributan sampai akhirnya akhir April 2024 Penggugat kembali ke Bahrain.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di Karangasem dan diasuh oleh orang tua Tergugat, sementara untuk Tergugat sendiri tinggal di Denpasar;
- Bahwa sudah pernah ada mediasi keluarga terkait permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan perpisahan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi **Saksi Kedua**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadapkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan PENGGUGAT yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah melangsungkan Perkawinan sesuai Agama Hindu pada tanggal 16 Mei 2018 di Karangasem;
- Bahwa awal setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos Di Denpasar sampai tahun 2021 dan pada sekira tahun 2021 Penggugat pergi untuk bekerja keluar negeri sampai dengan saat Ini
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat ada memiliki 2 (dua) orang anak yaitu ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah karena cecok yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa cecok antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat sering mabuk-mabukan, bahkan sering memamerkan minuman keras di status WhatsApp-nya, menunjukkan kebiasaan yang tidak pantas dan dapat merusak keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di Bahrain
- Bahwa Penggugat bekerja di Bahrain sejak tahun 2021;
- Bahwa Penggugat sempat pulang ke rumah Tergugat di Karangasem pada bulan Maret 2024, namun kembali terjadi keributan sampai akhirnya akhir April 2024 Penggugat kembali ke Bahrain.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulis tanggal 3 Nopember 2025;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, di mana Penggugat mohon agar menyatakan hukum ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : : 5107-KW-30072018-XXXX, Putus karena Perceraian:

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2025/PN Dps



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 serta 2 (dua) orang saksi, yang bernama **Saksi Pertama** dan **Saksi Kedua**;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta aturan pelaksanaannya sebagaimana dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.*
- (2) *Dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.*
- (3) *Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, diketahui bahwa Tergugat beralamat di Jl. Keboiwa Selatan No.25D Gg Bengkel, Padangsambian Barat, Denpasar dimana alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 149 RBg disebutkan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar atau tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-1 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 berupa fotokopi Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-30072018-XXXX tertanggal 30 Juli 2018 dikaitkan dengan bukti P-5 berupa kartu keluarga, yang bersesuaian dengan keterangan saksi, diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 16 Mei 2018 di Karangasem dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Made Demung Sogatha, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2025/PN Dps



Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut (bukti P-3 dan P-4) dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya bukti ini Penggugat telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini di pertegas dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri*" dan didalam Ayat (2) dinyatakan "*tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri*";

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa para saksi mengetahui awal setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos di Denpasar sampai tahun 2021 dan pada sekira tahun 2021 Penggugat pergi untuk bekerja keluar negeri sampai dengan saat Ini;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui yang menyebabkan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah karena cekcok yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat. Bahwa cekcok antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat sering mabuk-mabukan, bahkan sering memamerkan minuman keras di status WhatsApp-nya, menunjukkan kebiasaan yang tidak pantas dan dapat merusak keharmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan bukti surat bertanda P-6, yang menunjukkan adanya tindakan KDRT dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan pula bahwa Penggugat sempat pulang ke rumah Tergugat di Karangasem pada bulan Maret 2024, namun kembali terjadi keributan sampai akhirnya akhir April 2024 Penggugat

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2025/PN Dps



sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Abiansema Badung dan akhirnya kembali bekerja ke Bahrain. Sudah pernah ada mediasi keluarga terkait permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekcoakan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*. Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat kedua Yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, dalam artian bahwa dengan telah pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah/pisah ranjang sedemikian lamanya hingga saat ini. Bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2025/PN Dps



beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian petitum point ke-2 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan ialah *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik, baiknya dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggung jawab untuk membesarkan dan membiayai anaknya tersebut sampai dewasa merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dijelaskan *bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara surat bukti bertanda P-5 dengan keterangan para saksi dipersidangan telah didapatkan fakta bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- ANAK PERTAMA, Jenis Kelamin Laki – Laki , Lahir di Denpasar, pada tanggal 27 September 2018;



- ANAK KEDUA Jenis Kelamin Laki – Laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 19 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat belum dewasa karena masih berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga anak tersebut harus berada dibawah kekuasaan orang tua sampai nantinya anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, sejak terjadinya perkecokan/permasalahan antara Penggugat dan Tergugat hingga pisah rumah sampai saat ini, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Karangasem diasuh oleh orang tua Tergugat, sementara Tergugat tinggal di Denpasar. Dan sebagaimana fakta yang telah diuraikan diatas, saat ini Penggugat sedang berada di Bahrain. Sehingga Majelis hakim berpandangan bahwa adalah tidak mungkin Penggugat untuk melakukan pengasuhan terhadap anak-anak tersebut sementara secara fisik Penggugat berada di luar negeri. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan untuk hak asuh anak-anak tersebut tetap berada pada Tergugat/keluarga Tergugat dengan tidak mengurangi kesempatan bagi Penggugat selaku ibu kandungnya jika sudah kembali ke tanah air untuk memberikan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut tanpa ada halangan dari pihak Tergugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan untuk di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin ke-4 gugatan mengenai pendaftaran/pelaporan perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat poin ke-2 mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1) menentukan “perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2025/PN Dps



pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap”, sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pelaporan/pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, maka berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis*, maka mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang melaporkan putusan *aquo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006, memberikan batasan bahwa, semua kalimat *“wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa”* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai *“wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4, berupa peristiwa perkawinan dilaksanakan di Karangasem dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem. Sedangkan perkara perceraian diajukan di wilayah hukum Denpasar. Maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan/atau kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) patutlah dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 16 Mei 2018 di Karangasem dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Made Demung Sogatha sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor 5107-KW-30072018-XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 30 Juli 2018, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp1.008.000,00 (satu juta delapan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Suarta, S.H. M.H. dan I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 481/Pdt.G/2025/PN Dps tanggal 17 Juni 2025, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Ida Ayu Andari Utami, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat. dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H

TTD

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ida Ayu Andari Utami, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran Perkara.....	Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan.....	Rp.	100.000,00
- Biaya Penggandaan.....	Rp.	40.000,00
- Biaya panggilan Tergugat.....	Rp.	798.000,00
- PNBP Relas Panggilan.....	Rp.	20.000,00
- Meterai.....	Rp.	10.000,00
- Redaksi.....	Rp.	10.000,00

Jumlah..... Rp 1.008.000,00

(Satu juta delapan ribu rupiah).